

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2075 -
2077/2535

นางยอด มากมูล กับพวก โจทก์
นายนิคม สวนสวัสดิ์ กับพวก จำเลย
นายประภากร พิณภูษิต หนายจำเลยที่
3 ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ หนายโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 แกลงคัดค้าน(อันดับ 259)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่
1 ที่ 2 โดยให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 53,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและร่วม
กันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 38,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ในจำนวนดังกล่าวให้จำเลยที่ 4 ร่วม
ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นจำนวนคนละ 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 45,212 บาท และชำระแก่โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 31,000

บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินแต่ละรายดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จให้ยกฟ้องสำนวนคดีดำที่ 12589/2527 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 254,253)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยให้
จำเลยที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือ ร่วมกันหาประกันมาให้เป็นทีพอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4มิได้วางหลัก
ประกันตามคำสั่งศาลชั้นต้น (อันดับ 234,235 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมทั้งดอกเบี้ยมีกำหนด 9 ปี แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ทุกจำนวนรวมกัน มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมทั้งดอกเบี้ยมีกำหนด 9 ปี แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ทุกจำนวนรวมกัน มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>